



Ecuador

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 3.82 / 5

II. Políticas mineras 2.45 / 5

III. Investigación y cumplimiento 3.89 / 5

Puntuación total 10.15 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Ecuador obtuvo una puntuación total de **10.15 sobre 15.00**, ocupando el **4.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

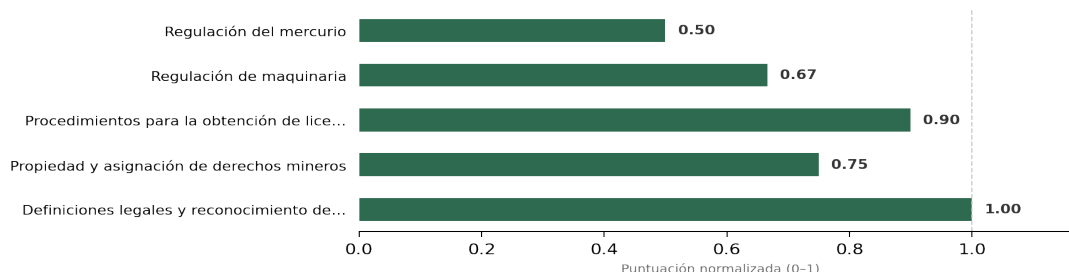
■ Marcos legales

■ Políticas mineras

■ Investigación y cumplimiento

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La actividad minera está reconocida por la Constitución ecuatoriana (CRE) como parte de los sectores estratégicos, a cargo del Estado y cuyo ejercicio se rige por principios ambientales (arts. 313 y 316 CRE). Los minerales son de propiedad estatal, pero el Estado puede delegar su participación a la iniciativa privada, a empresas de composición mixta o a la llamada economía popular y solidaria (art. 1 Ley de Minería, LM). En tal virtud, la LM define claramente las condiciones jurídicas que diferencian la minería legal de la ilegal, y radican en el otorgamiento de derechos mineros (art. 16 LM) que emanan de: títulos de concesiones, contratos o autorizaciones expedidas por autoridad competente (art. 17 LM) según se trate del régimen (arts. 133 a 137 LM) y fases (art. 27 LM) de la actividad minera. De allí que el art. 56 LM defina a la explotación ilegal de minerales como las “operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”; lo que se complementa con lo previsto por el art. 57 LM: “La actividad minera ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias...”.

Entonces, la actividad minera legal es la ejercida por un titular autorizado para ello. Por el contrario, quien ejerce tal actividad sin titularidad autorizada, incurre en minería ilegal que está considerada (tipificada) como infracción administrativa (art. 57 LM); e, incluso, penal (art. 260 Código Orgánico Integral Penal, COIP). En materia penal, se emplea una denominación más técnica: actividad ilícita de recursos mineros ya que la antijuridicidad no solo se refiere a LM sino también a las demás normas del ordenamiento jurídico aplicables a la materia, incluyendo el Reglamento a Ley de Minería (RLM), el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM) y normativa secundaria aplicable (acuerdos, resoluciones ministeriales).

Fuentes

Constitución de la República del Ecuador.

Ley de Minería.

Código Orgánico Integral Penal.

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

La Ley de Minería (LM) establece regímenes mineros de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería en gran escala, que se diferencian por varios factores como el volumen de producción, las características de los yacimientos, o los medios empleados. En este marco, la LM proporciona definiciones claras de: minería artesanal y pequeña minería (no se emplea el término minería en pequeña escala en Ecuador).

Minería artesanal.- El art. 134 LM en concordancia con el art. 18 del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, lo define como aquella que se realiza mediante “el trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de sustento...”. El art. 134 LM añade estas características: (i) utilización de maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción, (ii) realización de la actividad dentro de la circunscripción territorial permitida, (iii) no están sujetas al pago de regalías ni de patentes, pero sí al régimen tributario; y (iv) capacidad de producción: a) para minerales metálicos hasta 10 toneladas por día en minería subterránea y 120 metros cúbicos por día en minería de aluviales, b) para minerales no metálicos hasta 50 toneladas por día, c) para materiales de construcción hasta 100 metros cúbicos por día para minería de aluviales o materiales no consolidados y 50 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en rocas duras.

Pequeña minería.- El art. 138 LM en concordancia con el art. 4 del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal lo define como aquella que “en razón de las características y condiciones geológico mineras de los yacimientos de sustancias minerales metálicas, no metálicas y materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación”. El art. 138.1 LM señala esta capacidad de producción: a) para minerales metálicos: hasta 300 toneladas por día en minería subterránea; hasta 1000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, hasta 1500 metros cúbicos por día en minería aluvial; b) para minerales no metálicos: hasta 1000 toneladas por día; y, c) para materiales de construcción: hasta 800 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y, 500 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura (cantera).

Fuentes

Ley de Minería.

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

<https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-mineria>

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

1.0

Criterio 3

Justificación

El ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé las siguientes condiciones, restricciones y prohibiciones constitucionales y legislativas sobre actividades mineras:

Áreas protegidas.- El art. 407 de la Constitución (CRE) prohíbe actividades extractivas en las áreas protegidas. La prohibición es: (i) absoluta para la minería metálica, en todas sus fases; y, (ii) relativa para la minería no metálica ya que -por excepción sustentada en el interés nacional- podría autorizarse por la Asamblea Nacional (función legislativa) a pedido del Presidente de la República. Esta prohibición aplica únicamente en las áreas que forman parte

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que cubre un aproximado del 20% del territorio nacional; y no aplica en áreas que forman parte de otros mecanismos de conservación de la biodiversidad o del patrimonio forestal.

Territorios indígenas y tierras comunitarias.- A diferencia de las áreas protegidas, las actividades mineras sí pueden realizarse en estos territorios, previa consulta. Se trata de un derecho de participación ciudadana específicamente reconocido por el art. 57 numeral 7 CRE como un derecho colectivo de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Este derecho es conocido como consulta previa, libre e informada; y, se ejerce antes de adoptar la decisión estatal sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, incluyendo los recursos mineros, que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. El art. 3 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA) define a la tierra y territorio en posesión y propiedad ancestral como “el espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral, ha generado históricamente una identidad a partir de la construcción social, cultural y espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de producción en forma actual e ininterrumpida”.

Tanto la Ley de Minería (art. 90) como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (art. 83) y el Código Orgánico del Ambiente (art. 184) reconocen el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú (art. 7) también compromete al Ecuador en actuar en pro de este derecho. No obstante, a la fecha no ha sido expedida una ley específica sobre este tipo de consulta. Esta laguna legislativa ha causado confusión en el tiempo, la que ha sido aclarada a través de los años por la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) estableciendo estándares basados en un “diálogo intercultural genuino” y en función del “deber de acomodo” por el que el Estado debe ser flexible a los intereses en juego (Sentencia No. 273-19-JP/22). En 2024, la autoridad minera nacional expidió un acuerdo ministerial MEM-MEM-2024-0002-AM que contiene un Manual para la operativización de la consulta previa, libre e informada para la expedición de medidas administrativas en concesiones mineras. Este marco normativo prevé dos escenarios derivados del diálogo intercultural: (i) que haya consentimiento de la comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, en cuyo caso se decide ejecutar el proyecto; o (ii) que no se logre dicho consentimiento. En este segundo escenario, aplica el art. 83 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por la que el Estado debe decidir si ejecuta o no el proyecto. Si resuelve ejecutarlo, el art. 18 del Manual señala que se deberá motivar su resolución en razones y criterios que justifiquen tal ejecución a pesar de la oposición mayoritaria.

Territorios de pueblos en aislamiento voluntario.- En el caso de estos territorios, el penúltimo inciso del art. 57 CRE prevé que “estará vedada todo tipo de actividad extractiva”. Se trata de zonas intangibles definidas como espacios protegidos de excepcional importancia cultural y para el desarrollo de las comunidades indígenas Quichua, Siona, Cofán y Huaorani, según consta en los decretos ejecutivos No. 551 y 552 expedidos en 1999.

Fuentes

Constitución de la República del Ecuador.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Ley de Minería.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Código Orgánico del Ambiente.

Presidencia de la República. Decretos No. 551 y 552 (1999).

Ministerio de Energía y Minas. Acuerdo MEM-MEM-2024-0002-AM.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. No. 273-19-JP/22.

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

El art. 408 de la Constitución (CRE) establece que los recursos naturales no renovables, incluyendo los yacimientos minerales, “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado”. En concordancia, el art. 16 de la Ley de Minería reitera que el dominio del Estado sobre el subsuelo “se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos”. De igual modo, el art. 607 del Código Civil señala que el Estado “es dueño de todas las minas y yacimientos...”.

Fuentes

Constitución de la República del Ecuador.

Ley de Minería del Ecuador.

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

1.0

Criterio 5

Justificación

Sí existe un registro y catastro de las concesiones mineras, que está previsto por la Ley de Minería, LM (art. 9 literal d) y su Reglamento (arts. 9 a 13) y está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). La LM dispone su publicación mediante medios informáticos y electrónicos, la que es de acceso público y gratuito a través de un geo portal disponible en la página Web de la ARCOM.

Según consta en la Resolución No. 001-DE-ARCOM-2018, el catastro minero fue cerrado en febrero 2018 al considerarse “necesario contar con una planificación de las áreas susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo como prioridad la racionalidad en la utilización de los recursos naturales, siendo consecuentes con la generación de nuevas zonas de desarrollo bajo el principio de equilibrio regional”.

Tras siete años de cierre, el catastro minero fue reabierto en junio de este año 2025. La reapertura está dispuesta en el Acuerdo No. MEM-MEM-2025-0018-AM y ha sido gradual y progresiva, iniciando por el régimen de pequeña minería no metálica.

En este marco se ha enfatizado el fortalecimiento del acceso a la información pública, lo que se refleja en la Resolución No. ARCOM-ARCOM-2025-0035-R que obliga a todo el personal de ARCOM a cumplir con funciones y procedimientos de transparencia (activa, pasiva, focalizada y colaborativa), asegurando rendición de cuentas, acceso ciudadano a la información y control social en el sector minero

Fuentes

Ley de Minería.

Reglamento General de la Ley de Minería.

Ministerio de Energía y Minas. Acuerdo No. MEM-MEM-2025-0018-AM.

ARCOM. Resolución No. 001-DE-ARCOM-2018.

ARCOM. Resolución No. ARCOM-ARCOM-2025-0035-R.

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

0.5

Criterio 6

Justificación

El art. 11 del Reglamento LM prevé que el catastro minero incluya el registro de títulos de concesiones mineras así como de áreas “vedadas o restringidas para la actividad minera” y otros aspectos de carácter territorial.

En complemento, el art. 22 del Anexo a la Resolución No. ARCOM-005/25 expedida en junio de este año y que contiene el Instructivo para la elaboración de informes y certificaciones catastrales, dispone que el informe catastral examine superposiciones específicas con: zonas intangibles, áreas protegidas, áreas de protección hídrica, patrimonio forestal y bosques protectores. Esta especificidad es concordante con lo previsto por la legislación ambiental ecuatoriana y abarca áreas donde la minería está prohibida (áreas protegidas y zonas intangibles) y otras donde la minería está permitida aunque con mayores estándares de regulación y control (patrimonio forestal y bosques protectores). El art. 11 del Anexo a esta Resolución también incluye en el examen de superposición a los territorios en posesión y propiedad ancestral de comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades. El geo portal disponible en la página Web de la ARCOM sí permite visualizar las áreas de superposición, aunque aún no están incluidos los territorios indígenas.

Fuentes

Reglamento General de la Ley de Minería.

ARCOM. Resolución No. ARCOM-005/25.

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

0.5

Criterio 7

Justificación

El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 impulsa la formalización de las actividades mineras, por lo que el Estado ha realizado procesos de formalización enfocados en la pequeña minería. Además, a partir de la reapertura del catastro minero, se ha dado seguimiento, sobre todo, a solicitudes mineras represadas desde su cierre. No obstante, es importante precisar que Ecuador prioriza la regularización de esta actividad más que su formalización, ya que la ley ecuatoriana considera como ilegal la actividad minera realizada sin autorización. De allí que al tiempo de expedirse la Ley de Minería también se expidió el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería (2009); y, posteriormente se expidió Instructivo para el otorgamiento de estas concesiones mineras (2014). En julio de este año el Estado también expidió el Acuerdo Nro. MEM-MEM-2025-0023-AM para reformar el Instructivo del 2014.

Fuentes

Ley de Minería.

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería.

Instructivo para el otorgamiento de estas concesiones mineras para minerales no metálicos o materiales de construcción, de hasta 300 hectáreas mineras bajo el régimen especial de pequeña minería.

Plan Nacional de Desarrollo Minero.

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 0.90 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

Sí existen procedimientos claros y están enunciados en los artículos 134 a 141 de la Ley de Minería y desarrollados por el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal; y, detallados en dos Instructivos del año 2014 y 2017 respectivamente para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas y no metálicas en pequeña minería.

Fuentes

Ley de Minería.

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras para minerales no metálicos o materiales de construcción de hasta 300 hectáreas mineras bajo el régimen especial de pequeña minería.

Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas bajo el régimen especial de pequeña minería en procesos de petición y oferta.

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

Conforme el artículo 50 de la Ley de Minería, las personas naturales o jurídicas que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a las actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas, deben obtener la licencia correspondiente en el Ministerio Sectorial, de conformidad con lo establecido en el reglamento general de esta ley. Igual licencia deben obtener los concesionarios mineros que comercien sustancias minerales metálicas o exporten las no metálicas de áreas ajenas a sus concesiones. Por fuerza del artículo 55, es considerado comercio clandestino cualquier comercio hecho sin la licencia exigida.

Fuentes

Ley de Minería, n. 45/2009

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

El art. 78 de la Ley de Minería (LM) establece el deber general de “elaborar y presentar estudios o documentos ambientales para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades”, los que serán “específicos y simplificados” para la MAPE.

Este deber general se desarrolla en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM) que establece los siguientes parámetros:

Se requiere contar con un título minero de manera previa a la solicitud y emisión de una autorización administrativa ambiental, que puede ser: (i) registro ambiental, o (ii) licencia ambiental (arts. 8 y 9). Los proyectos, obras o actividades dentro del régimen especial de minería artesanal requerirán de un registro ambiental (art. 10). Los proyectos, obras o actividades dentro del régimen de pequeña minería: Para realizar actividades de exploración con o sin sondeos de prueba o reconocimiento deberán obtener un registro ambiental. Para realizar actividades exploración que sobrepasen la cantidad de sondeos de prueba permitidos en el presente reglamento requieren una licencia ambiental. Para realizar actividades de explotación o exploración y explotación simultánea, así como actividades subsecuentes, requieren una licencia ambiental.

El RAAM desarrolla este esquema de autorizaciones ambientales mineras en concordancia con el esquema general de autorizaciones ambientales previsto en el Código Orgánico del Ambiente (COAM) y su Reglamento (RCOAM). El COAM establece el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) para determinar y regular los procedimientos y mecanismos para la prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. En este marco, se incluyen las autorizaciones administrativas ambientales como instrumentos de regularización ambiental (art. 177 COAM), las son de dos tipos según la categorización del impacto o riesgo ambiental del proyecto, obra o actividad: (i)

bajo impacto, mediante un registro ambiental, o (ii) mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental (art. 426 RCOAM). Los requisitos para solicitar estas autorizaciones así como los procedimientos para otorgarlas están previstos en el RCOAM y el RAAM y se enmarcan en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que es el instrumento que articula la información sobre los proyectos, obras y actividades que generan riesgo o impacto ambiental, que es administrado por la autoridad ambiental nacional (art. 19 COAM).

Fuentes

Ley de Minería.

Código Orgánico del Ambiente.

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

En Ecuador, la fiscalización del cumplimiento de las licencias ambientales por parte de los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) está a cargo de varias instituciones que actúan de manera coordinada, según el nivel de la actividad y la fase del proceso minero.

La Autoridad Ambiental Competente (AAC) principal es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la licencia ambiental y en los instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente (COA) y su reglamento. El MAATE puede delegar funciones de control y seguimiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales o municipales que cuenten con competencias ambientales asumidas.

En el sector minero, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), tiene la función de fiscalizar la legalidad de las operaciones mineras, incluidas las actividades de la MAPE. La ARCERNNR verifica que los titulares mineros cuenten con las autorizaciones y permisos correspondientes y cumplan con los compromisos técnicos y ambientales establecidos.

El MAATE se encarga de la fiscalización ambiental propiamente dicha, controlando el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y las condiciones establecidas en las licencias, mientras que la ARCERNNR controla los aspectos técnicos y mineros. Ambas instituciones pueden coordinar acciones conjuntas con la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y los GADs para sancionar las actividades ilegales y los daños ambientales.

Fuentes

Código Orgánico del Ambiente (2017);

Ley de Minería (2009);

Reglamento General del Código Orgánico del Ambiente (Decreto Ejecutivo N.º 752 de 2019);

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

0.5

Criterio 12

Justificación

La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio del Ambiente.

Fuentes

Ley de Minería.

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.67 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

1.0

Criterio 13

Justificación

El Acuerdo No. 002 del Ministerio del Transporte expedido en 2017 contiene las regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera pero no relativas a licenciamiento.

Fuentes

Regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales.

<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

0.0

Criterio 14

Justificación

El art. 118 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras únicamente prevé los mineros artesanales deberán especificar en el formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional, el tipo de maquinaria que utilizarán, la cual deberá cumplir con la normativa sectorial correspondiente. Si un minero artesanal necesita cambiar su maquinaria, deberá notificar a la Autoridad Ambiental Nacional. Cabe resaltar que esta disposición no hace referencia a la pequeña minería, para la cual tampoco hay una obligación expresa de evaluación de impacto ambiental.

Fuentes

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

https://strapi.lexis.com.ec/uploads/Registro_Oficial_Ano_I_Segundo_Suplemento_No_56_del_10_de_junio_de_2025_LEXIS_ECUADOR_0c480a87e0.pdf

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

1.0

Criterio 15

Justificación

El Acuerdo No. 002 del Ministerio del Transporte expedido en 2017 contiene las regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera sí prevé controles gubernamentales a cargo de la autoridad nacional de transporte y obras públicas.

Fuentes

Regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales.

<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

1.0

Criterio 16

Justificación

El art. 3 del Acuerdo No. 002 del Ministerio del Transporte expedido en 2017 contiene las regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera dispone que la autoridad nacional de transporte y obras públicas a su cargo el Registro y Catastro de toda la maquinaria, equipo y transporte empleado en actividades mineras. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin perjuicio de las competencias que en materia de infraestructura vial le corresponden, tendrá a su cargo el Registro y Catastro de todo tipo de maquinaria y equipo pesado, sus partes y accesorios, que sean utilizados en actividades de minería y transporte comercial de carga pesada de productos forestales.

Fuentes

Regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales. <https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

Estos registros no son públicos: ni el Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria; ni el Acuerdo No. 002 del Ministerio del Transporte expedido en 2017 contiene las regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera, establecen parámetros de acceso público.

Fuentes

Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria (<https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/079-Reglamento%20del%20Registro%20Nacional%20de%20Equipos%20y%20Maquinaria.pdf>)

Regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales <https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

1.0

Criterio 18

Justificación

Los arts. 5 y 6 del Acuerdo No. 002 del Ministerio del Transporte expedido en 2017 contiene las regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera dispone que las comercializadoras entreguen a los

compradores o adquirientes, las maquinarias y/o equipos con los respectivos dispositivos de rastreo satelital instalados, así como el registro debidamente emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y que los actores mineros presenten el certificado de instalación y conectividad del GPS emitido por el proveedor.

Fuentes

Regulaciones para el uso de maquinaria y equipo pesado en la actividad minera y transporte comercial de carga pesada de productos forestales.

<https://www.gob.ec/index.php/regulaciones/emitir-disposiciones-uso-maquinaria-equipos-pesado-actividad-minera-transporte-comercial-carga-pesada-productos-forestales>

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Ecuador regula la importación, venta y uso de mercurio en a partir de los estándares previstos por el Convenio de Minamata y el Convenio de Basilea, los que están desarrollados por los Títulos IV y V del Código Orgánico del Ambiente (COAM) y por el Título VI de Reglamento (RCOAM) desde la perspectiva de la gestión de integral de materiales peligrosos (incluye sustancias químicas y desechos), que se sustenta en: (i) fases de gestión, (ii) autorizaciones, (iii) listados, (iv) registros; y (v) sanciones administrativas y penales.

Fuentes

Convenio de Minamata.

Convenio de Basilea.

Código Orgánico del Ambiente.

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

Desde el 2013 rige una prohibición de uso del mercurio en actividades mineras, la que está prevista en el art. 86.1 de La Ley de Minería (LM). Esta prohibición es general y contrasta con la norma específica para la MAPE: el art. 37 del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, del año 2009, dispone la evitación del uso del mercurio, que fue la pauta inicial para toda la actividad minera y continúa siendo la pauta real que rige en la actualidad para la MAPE.

Por su parte, el art. 88 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras de 2025 (RAAM) establece estas pautas para la gestión del mercurio como subproducto en las fases de beneficio y refinación:

“Si derivado de las actividades de extracción y procesamiento de mineral se genera como subproducto mercurio metálico de manera no intencional, este deberá ser gestionado como sustancia química peligrosa o desecho peligroso, conforme la normativa correspondiente.

En cualquier etapa del tiempo de vida útil del proyecto, el titular minero puede llevar a cabo la gestión del mercurio metálico como desecho peligroso o sustancia química dentro del país, en cumplimiento con lo establecido por el

Código Orgánico, su Reglamento y la normativa nacional aplicable.

En caso de que el titular minero requiera realizar la gestión fuera del país como desecho peligroso, este será exportado de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico del Ambiente, su Reglamento, Convenio de Minamata y el Convenio de Basilea.

El subproducto de mercurio metálico podrá ser almacenado hasta la vida útil del proyecto y cumplirá con las condiciones técnicas establecidas en la normativa nacional e internacional aplicable”.

En lo relativo a la MAPE, en 2022 se expidió el Acuerdo Interministerial No. MAATE-MEM-2022-001 que contiene un Instructivo para la gestión integral de residuos mineros de material estéril por parte de las y los recicladores de base en el régimen especial de pequeña minería metálica, que hace referencia al mercurio (ver considerandos).

La eficacia relativa de este confuso marco normativo ha sido reconocida en el Plan de acción nacional sobre el uso de mercurio en la MAPE:

“El uso de mercurio dentro de las actividades MAPE se encuentra prohibido desde la Ley de minería y replicado en otros elementos jurídicos subsecuentes referente a actividades MAPE. A pesar de la prohibición, y como se lo expuso en la sección del Diagnóstico de este documento, el mercurio no ha dejado de ser utilizando y, contrario a lo esperado, al promulgar su prohibición su uso se ha intensificado, pero de manera ilegal, lo que ha propiciado un mercado negro de abastecimiento a nivel nacional que muchas de las veces está vinculado a otro tipo de actividades ilegales, como tráfico de drogas o incluso personas”.

Finalmente, cabe resaltar que desde el 2014 la gestión no autorizada de productos o desechos peligrosos está considerada (tipificada) como delito en el Ecuador, en el art. 254 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

Fuentes

Código Orgánico Integral Penal.

Ley de Minería.

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

Acuerdo Interministerial No. MAATE-MEM-2022-001

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.0

Criterio 21

Justificación

A la fecha no se cuenta con un sistema específico.

El Plan de acción nacional sobre el uso de mercurio en la MAPE prevé una estrategia para fortalecer el control y seguimiento del comercio y uso del mercurio basada en operativos de control para verificación de su uso; y el fortalecimiento del control aduanero y portuario para identificar y evitar el contrabando. No obstante, se emplean los sistemas aplicables a la gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y de los desechos peligrosos.

Fuentes

Plan de acción nacional sobre el uso de mercurio en la MAPE.

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

0.0

Criterio 22

Justificación

A la fecha no se cuenta con un procedimiento específico, por lo que aplican los procedimientos generales previstos para el ejercicio de la potestad sancionadora, en materia administrativa o penal. Esto se verifica en el Reporte corto de aplicación de la Convención de Minamata (2023) en cuya sección 3.3. informa sobre el decomiso de mercurio en los años 2021 y 2022, que ha sido “almacenado en las instalaciones de la Policía Judicial”, como suele ocurrir con la evidencia en cualquier otra infracción.

Cabe señalar que en los últimos años la Ley de Minería y su Reglamento fueron reformados para adaptar los procedimientos sancionatorios a la normativa vigente en la Comunidad Andina a fin de hacerlos más efectivos. No obstante, ni el art. 57 LM ni el art. 99 RLM reformados, prevén disposiciones específicas para la retención (medida cautelar) o decomiso (sanción) del mercurio. En materia penal, tampoco existen disposiciones específicas para el mercurio, por lo que aplican los procedimientos generales para su incautación (medida cautelar) o comiso (pena) previstos en el art. 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuentes

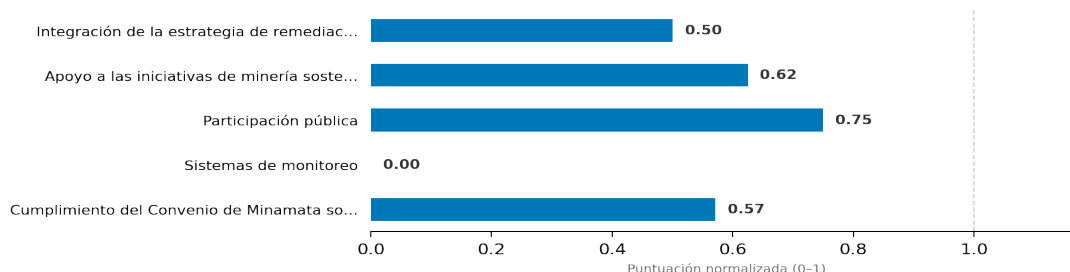
Ley de Minería.

Reglamento General de la Ley de Minería.

Reporte corto de aplicación de la Convención de Minamata (2023).

Código Orgánico Integral Penal.

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.57 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Ecuador suscribió el Convenio el 13 de octubre del 2013. El art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador faculta al Presidente de la República la suscripción de tratados (p.ej., Convenios). Para que el Ecuador sea Parte se requiere su ratificación y posterior depósito del instrumento de ratificación, lo que es precedido por un control jurídico y político también previsto por la Constitución ecuatoriana, el que se menciona en el criterio 28.

Fuentes

Constitución de la República del Ecuador.

Convenio de Minamata. Perfiles de país. Partes y signatarios.

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

Ecuador ratificó el Convenio el 29 de julio de 2016. Una vez suscrito, el Convenio cumplió con un procedimiento de control jurídico y político consistente en: (i) control de conformidad constitucional realizado por la Corte Constitucional del Ecuador (art. 438 numeral 1 CRE); y (ii) control de conveniencia política realizado por la Asamblea Nacional (función legislativa) previa determinación -por parte de la Corte- de la necesidad de aprobación legislativa (art. 419 CRE).

Una vez cumplido este doble control, el tratado fue ratificado por el Presidente de la República (art. 419 CRE) mediante Decreto No. 972 de 24 de marzo de 2016; y, finalmente, depositado el instrumento de ratificación ante el depositario del Convenio. De allí que el Convenio haya entrado en vigor para Ecuador el 16 de agosto de 2017.

Fuentes

Constitución de la República del Ecuador.

Convenio de Minamata. Perfiles de país. Partes y signatarios.

Presidencia de la República. Decreto No. 972 (2016).

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

0.0

Criterio 25

Justificación

No hay constancia de que Ecuador haya presentado informe de evaluación inicial.

Ecuador no consta en la lista de la Convención de los países que han presentado dicha evaluación; como tampoco hay constancia de tal documento en el Registro Oficial del Ecuador, ni en el repositorio oficial de normas aplicables a esta Convención, disponible en la página web de la autoridad ambiental nacional.

Fuentes

Convenio de Minamata. Partes. Evaluaciones Iniciales.

Registro Oficial del Ecuador.

Ministerio del Ambiente y Energía.

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

1.0

Criterio 26

Justificación

En mayo del 2020, Ecuador elaboró un Plan de Acción Nacional y fue presentado en octubre del mismo año a la Secretaría de la Convención. El documento está disponible en la página Web de la Convención.

Fuentes

Convenio de Minamata. Partes. Planes de Acción Nacionales.

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

0.0

Criterio 27

Justificación

El Plan incluye una estrategia para la reducción de las liberaciones y riesgos de la exposición al mercurio y la eliminación de las peores prácticas, pero no menciona a los bosques de manera explícita, ni siquiera en las líneas de acción orientadas a la revisión y fortalecimiento del ordenamiento de las zonas y sitios dedicados a las actividades mineras.

Fuentes

Convenio de Minamata. Partes. Planes de Acción Nacionales.

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

0.0

Criterio 28

Justificación

El PAN incluye pocas referencias descriptivas sobre la identificación de actividades mineras de oro en provincias amazónicas y para reiterar el alcance pan amazónico de la minería ilegal (en el que se hace referencia a la labor de mapeo de la RAISG, p.39); pero no hay referencia específica de carácter analítico ni en los objetivos o acciones propuestas.

Fuentes

Convenio de Minamata. Partes. Planes de Acción Nacionales.

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

1.0

Criterio 29

Justificación

En el diagnóstico, el PAN incluye aspectos económicos, ambientales y de salud pública, lo que se también se refleja en las estrategias. En este marco, cabe resaltar en énfasis en condiciones de género y sobre el trabajo infantil.

Fuentes

Convenio de Minamata. Partes. Planes de Acción Nacionales.

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.00 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 30

Justificación

No existen sistemas gubernamentales de monitoreo. No obstante, las autoridades sí realizan evaluaciones de impacto ambiental a través de varios mecanismos de control y seguimiento ambiental, los que están previstos en el artículo 201 del Código Orgánico del Ambiente; su aplicación específica en esta materia lo desarrolla el capítulo VII del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Estos mecanismos incluyen: monitoreo interno, inspecciones, informes de cumplimiento y auditorías ambientales, las que aplican dependiendo del régimen y fase de la actividad minera. Estos mecanismos no prevén, directamente, la evaluación de los impactos sociales.

Fuentes

Código Orgánico del Ambiente.

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

0.0

Criterio 31

Justificación

No hay constancia de la utilización periódica de monitoreo satelital ni geoespacial específicamente para actividades de MAPE ilegales. No obstante, hay información acerca de la capacitación dirigida a instituciones gubernamentales acerca del uso de tecnología satelital avanzada para la gestión de amenazas geológicas.

Fuentes

Instituto de Investigación Geológico y Energético. Noticias. Ecuador se fortalece en el uso de tecnología satelital avanzada para la gestión de amenazas geológicas.

<https://www.geoenergia.gob.ec/ecuador-se-fortalece-en-el-uso-de-tecnologia-satelital-avanzada-para-la-gestion-de-a-menazas-geologicas/>

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.0

Criterio 32

Justificación

En concordancia con el criterio 39, no existen sistemas gubernamentales de monitoreo satelital, por lo que no se pueden distinguir las actividades mineras.

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.0

Criterio 33

Justificación

El gobierno no mide la concentración de mercurio en cuerpos de agua. No obstante, el gobierno sí revisa y audita los informes de monitoreo interno a cargo de los titulares mineros, los que incluyen monitoreo de metales pesados. Esta facultad la ejerce en razón de lo previsto por los artículos 40, 42 y 46 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

Fuentes

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

H. Participación pública

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

La participación ciudadana es un derecho constitucional en Ecuador; y, en materia ambiental, el artículo 201 del Código Orgánico del Ambiente, en concordancia con el artículo 497 de su Reglamento establecen la vigilancia ciudadana o comunitaria como uno de los mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental de obras, proyectos o actividades que pueden generar impacto ambiental.

Fuentes

Código Orgánico del Ambiente.

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Existen varios canales oficiales para denunciar actividades ilícitas de recursos mineros en forma confidencial y manteniendo la reserva de los datos de la persona denunciante, a través de la línea telefónica 1 800 DELITO o al

número 131. Este canal es administrado por el Ministerio del Interior.

Fuentes

<https://www.ministeriodelinterior.gob.ec/131-y-1800-delito/>

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

1.0

Criterio 36

Justificación

Los procesos de consulta pública en decisiones mineras se enmarcan en el derecho constitucional a la participación ciudadana y están delineados en los artículos 89 y 90 de la Ley Minería que prevén: (i) proceso de consulta a la comunidad, y (ii) proceso especial de consulta a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esta clasificación es conforme con aquella prevista por la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente, la que ha sido caracterizada jurisprudencialmente como: (i) consulta ambiental, como un derecho difuso ambiental; y (ii) consulta previa libre e informada, como un derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas. La consulta ambiental está regulada por el Decreto 754 reformativo al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente; que se complementa con el artículo 24 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. La consulta previa está regulada por el Acuerdo MEM-MEM-2024-0002-AM que contiene el Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada, contenida en el número 7 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador para la expedición de medidas administrativas en concesiones mineras.

Fuentes

Ley de Minería.

Decreto 754.

Acuerdo MEM-MEM-2024-0002-AM.

Corte Constitucional. Sentencia 51-23-IN/23.

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

0.0

Criterio 37

Justificación

Las denuncias se presentan cuando se conoce una presunta infracción administrativa o penal, lo cual es independiente de la autorización o evaluación de proyectos mineros. En tal virtud, la ley ecuatoriana no prevé ningún efecto de la denuncia en el procedimiento administrativo para autorizar o evaluar un proyecto.

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

1.0

Criterio 38

Justificación

En 2023 entró en vigencia la Ley Orgánica para impulsar la Economía Violeta cuyo objeto es fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género y multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas que incentiven a la población civil a la potencialización de las mujeres en su diversidad, principalmente para aquellas que han sido víctimas de violencia, o se encuentran en situación de vulnerabilidad las mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos y nacionalidades. A inicios del 2025 se realizó una encuesta que analizó 14 empresas privadas del sector, que determinó que la participación femenina aumentó del 16.95% en 2021 al 19.56% en 2025, superando a países como Perú (6%) y Colombia (13%).

Fuentes

Ley Orgánica para impulsar la Economía Violeta.

Mundo Minero. Segunda encuesta de WIM Ecuador analiza equidad en la minería.

<https://mundominero.com.ec/equidad-genero-mineria-ecuador-2025/>

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

0.5

Criterio 39

Justificación

La Fiscalía General del Estado de Ecuador dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes (SPAVT). Este sistema, previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP, dispone de 23 unidades especializadas a nivel nacional, encargadas de evaluar riesgos y ejecutar medidas de protección. Cuando una víctima o testigo de delito (por ejemplo, un testigo de minería ilegal que denuncia a una banda) se encuentra amenazado, el SPAVT activa medidas que van desde atención psicológica y asesoría legal, hasta protección policial semipermanente o permanente. Pero todavía Ecuador no cuenta con un sistema formal de protección específico para víctimas de minería.

Fuentes

<https://www.fiscalia.gob.ec/proteccion-y-asistencia-a-victimas-testigos/#:~:text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20del%20Estado,y%20testigos%20a%20nivel%20nacional>

I. Apoyo a las iniciativas de minería sostenible

Puntuación: 0.62 / 1.00

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

El título IV del Reglamento del régimen especial de pequeña minería artesanal prevé medidas para el fomento, asistencia técnica e innovación, incluyendo un programa para la eficiencia y competitividad de estos regímenes. En este marco, el proyecto PlanetGOLD Ecuador, por ejemplo, tienen como objetivo transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), promoviendo prácticas sostenibles y reduciendo el uso de mercurio. Este proyecto es liderado por la autoridad ambiental nacional y cuenta con el apoyo del PNUD y apoyado por GEF, se enfoca específicamente en la formalización del sector MAPE, incluyendo la mejora de la integración de la minería artesanal y de pequeña escala en el marco regulatorio formal y proporcionando fortalecimiento de capacidades.

Fuentes

Reglamento del régimen especial de pequeña minería artesanal

Mundo minero. PlanetGOLD busca una minería artesanal más limpia y sostenible en Ecuador.

<https://mundominero.com.ec/planetgold-mineria-artesanal-sostenible-ecuador/>

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

1.0

Criterio 41

Justificación

El artículo 30 del Reglamento del régimen especial de pequeña minería artesanal dispone la oferta de planes y fuentes de financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Fomento y el Banco del Estado. En tal virtud, BANECUADOR oferta una línea de crédito Fomento Minería específicamente para agentes económicos autorizados por el Banco Central del Ecuador para comercializar oro de la pequeña minería y la minería artesanal cuyos ingresos anuales no superen \$300000.

Fuentes

Reglamento del Régimen especial de pequeña minería y minería artesanal.
BANECUADOR. Crédito. Minería.

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

Los artículos 35 y 37 del Reglamento del régimen especial de pequeña minería artesanal prevé el desarrollo de procesos de promoción de tecnologías limpias para reducir emisiones y desechos; y, específicamente, prevé la adopción de procedimientos que eviten el uso del mercurio. En esta línea el proyecto PlanetGOLD promueve la transición a tecnologías libres de mercurio y reducir el uso de mercurio en actividades mineras, en línea con la Convención de Minamata. El proyecto proporciona acceso a tecnologías limpias, financiamiento y capacitación continua.

Fuentes

Reglamento del Régimen especial de pequeña minería y minería artesanal.
PNUD. Proyectos. PlanetGOLD. <https://www.undp.org/es/ecuador/proyectos/planetgold-ecuador-promover-la-formalizacion-y-el-uso-de-mejores-tecnicas-de-mineria-aluvial-y-de-roca-dura-para-reducir-el-uso-de>

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.0

Criterio 43

Justificación

No existe normativa cuyo objetivo específico sea la inclusión de los enfoques de género e interculturalidad en iniciativas sostenibles de MAPE. No obstante, Ecuador sí cuenta con una ley de economía violeta que promueve la inclusión de estos enfoques desde una perspectiva laboral, y desde el PNUD se promueve un proyecto a tal fin.

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

PlanetGOLD Ecuador es una iniciativa global implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y apoyada por el Global Environment Facility (GEF), que involucra coordinación directa con el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE). El proyecto colabora con instituciones financieras como el Banco Central del Ecuador para crear soluciones sostenibles. También existe colaboración con organizaciones especializadas como la Alliance for Responsible Mining (ARM) y el Artisanal Gold Council en la promoción de prácticas responsables y el desarrollo del Plan de Acción Nacional sobre mercurio.

Fuentes

PNUD. Proyectos. PlanetGOLD. <https://www.undp.org/es/ecuador/proyectos/planetgold-ecuador-promover-la-formalizacion-y-el-uso-de-mejores-tecnicas-de-mineria-aluvial-y-de-roca-dura-para-reducir-el-uso-de>

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

1.0

Criterio 45

Justificación

Ecuador ha establecido el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Minero (Acuerdo Ministerial No. 253), que proporciona pautas detalladas para la protección de trabajadores, incluyendo medidas de seguridad específicas, equipos de protección personal, procedimientos de emergencia y capacitación en seguridad. Este reglamento se basa en la Constitución, el Código del Trabajo y instrumentos andinos de seguridad laboral.

Fuentes

Ministerio del Trabajo. (2017). Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Minero - Acuerdo Ministerial No. 253. <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/11/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-en-el-Sector-Minero.pdf>

•Código del Trabajo del Ecuador.

<https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Trabajo-PDF.pdf>

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

0.0

Criterio 46

Justificación

No existe reconocimiento ni promoción gubernamental a esquemas de certificación internacional asociados a minería responsable o comercio justo. A la fecha, los requisitos para la calificación refinadoras internacionales de oro no monetario, lo único que requieren son certificaciones de implementación de normas de sistemas de gestión ambiental.

Fuentes

Banco Central. Comercialización del oro. Calificación refinadoras internacionales de oro no monetario.

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

0.0

Criterio 47

Justificación

No se identificó ningún incentivo gubernamental para la adopción de certificaciones de oro que estén previstos normativamente.

Fuentes

Banco Central. Comercialización del oro. Compra de oro.

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.0

Criterio 48

Justificación

La búsqueda específica de menciones de 'MAPE' o 'minería de oro MAPE' dentro de la 'Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030' no arrojó resultados directos. El documento aborda la minería y sus impactos ambientales en un sentido más amplio, pero no menciona específicamente la minería artesanal y de pequeña escala de oro. Aunque el documento incluye el desarrollo de investigación en actividades como la minería, gestión de residuos sólidos, generación de energía, actividades agrícolas y el uso de recursos forestales y marino-costeros, no hay reconocimiento específico de la MAPE de oro como una actividad que requiera atención particular en el marco de la conservación de la biodiversidad.

Fuentes

Estrategia Nacional de Biodiversidad

<https://cajaherramientasea.ambiente.gob.ec/?wpdmpromo=estrategia-nacional-de-biodiversidad-2015-2030>

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.5

Criterio 49

Justificación

La Estrategia Nacional de Biodiversidad menciona el 'Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS)' que tiene como objetivo eliminar los pasivos ambientales de actividades extractivas, incluyendo la minería. El PRAS ha desarrollado una base conceptual para una política integral de reparación y está en proceso de institucionalización.

El programa incluye el desarrollo de un Sistema Nacional de Información para la Reparación Integral (SINARI) para inventariar fuentes de contaminación de actividades como la minería. Sin embargo, no se identificaron programas específicos con metas y financiamiento claramente definidos para la restauración de ecosistemas en áreas específicamente afectadas por MAPE.

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

1.0

Criterio 50

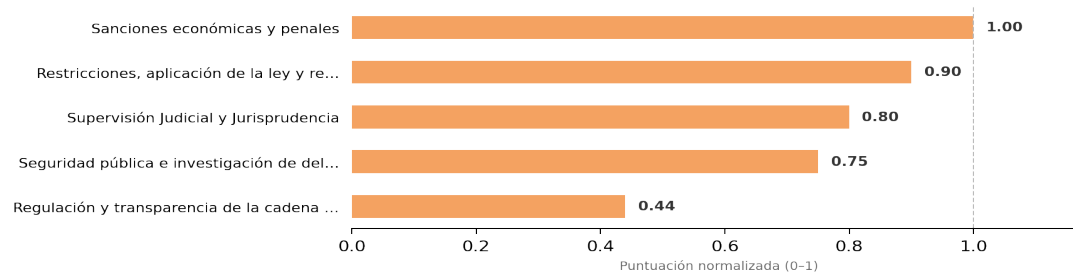
Justificación

El artículo 1 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras incluye entre sus objetivos establecer las medidas de rehabilitación y reparación de los espacios naturales degradados por dichas actividades. Los artículos 108 a 110 establecen orientaciones, las que están enmarcadas en la fase de cierre y abandono.

Fuentes

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome